

0001720-94.2018.8.26.0220

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... pela qual um dos feitos, de nº 1720-94 condenação por tráfico cometido em 26.06.2014, transitada em julgado em 19.06.2016 (fls. 266/267), será usada para fins de configuração de maus antecedentes. Elevo a pena de Yan, assim, em um sexto, passando a 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no patamar mínimo legal.

Quanto ao réu Mateus, por responder a outros feitos sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001720-94.2018.8.26.0220 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001720-94.2018.8.26.0220

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 41/2018 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Guaratinguetá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Yan Estevão de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalhal Esposito Braga

Vistos.

YAN ESTEVÃO DE OLIVEIRA e MATEUS DE FREITAS TEODORO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, todos do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 21 de março de 2018, por volta das 23 horas e 30 minutos, no Motel Karimbó, situado na Rua Olinda, nº 54, Jardim Vista Alegre, nesta Cidade e Comarca de Guaratinguetá, agindo em concurso e com unidade de designios e identidade de propósito, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia, em espécie, de aproximadamente R\$ 500,00 (quinhentos reais), bem como 01 aparelho celular, bens estes pertencentes ao Motel Karimbó. Os funcionários do motel reconheceram Mateus e Tiago como sendo os autores do roubo em tela, bem como sendo o primeiro o que portava arma de fogo.

Boletim de ocorrência (fls.03/05), termo de depoimento (fls.06), termo de declarações (fls.08/09e 13/14), auto de reconhecimento (fls.10/11 e 15/19).

Recebida a denúncia (fls.76/77). A Defesa requereu a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do acusado (fls.85/94).

Folhas de Antecedentes criminais (fls.111/123). A Defesa de Mateus requereu a absolvição sumária do réu (fls.146/149).

Mantido o recebimento denúncia (fls.158).

Audiência de oitiva da testemunha e interrogatório dos acusados (fs.193/195).

Carta precatória, com a oitiva da testemunha Tiago de Oliveira Pigozzo (fls.249 e 251).

Certidões de objeto e pé (fls.266/273) e nomeação de novo defensor ao requeridos (fls.274 e 303/304). Audiência de instrução com oitiva da testemunha (fls.352/353).

O Ministério Público, em memoriais (fls.363/367), requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, observando-se os maus antecedentes dos réus e o cumprimento em regime inicial fechado (fls.363/367).

A Defesa de Yan, em memoriais (fls.370/378), requereu a absolvição do réu ou, não sendo o caso, a desclassificação para o crime de furto, além do afastamento da causa de aumento e o reconhecimento da causa de diminuição ante a menor participação do réu.

A Defesa de Mateus, em memoriais (fls.381/394), arguiu em preliminar, a invalidez dos reconhecimentos fotográficos. No mérito, alegou insuficiência de provas para condenação. Postulou a absolvição do réu, ou, não sendo o caso, a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Primeiramente, afasto a alegação da Defesa acerca da ocorrência de irregularidades no reconhecimento fotográfico e pessoal do réu Mateus.

Não há que se falar em mácula ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal.

Com efeito, vislumbra-se, dos autos, que o reconhecimento da autoria delitiva, no caso, não se deu exclusivamente com base no reconhecimento fotográfico dos réus, mas fundou-se também em reconhecimento pessoal dos réus, com ratificações em juízo pelas vítimas, o que reforça a idoneidade do procedimento utilizado, como elemento de prova.

Nesse sentido:

(...) A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que "o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 03/04/2014). (...) Agravo regimental improvido. (STJ, AgRG Agravo no RESP nº 1.352.219/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J: 06/11/2018, DJe: 12/11/2018).

(...) Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. (...)3. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 479.608/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J: 18/06/2019, DJe: 18/06/2019)

Importante ressaltar que os reconhecimentos realizados em sede policial foram confirmados em juízo pelas vítimas, as quais, sem sombra de dúvidas, afirmaram ter certeza acerca da autoria pelos acusados.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.03/05), reconhecimento fotográfico (fls.10/11 e 15/18), auto de reconhecimento pessoal (fls.19) e pela prova oral produzida.

Passo à autoria.

A vítima Tiago de Oliveira Pigozzo reconheceu os réus como autores do delito. Disse que trabalhava na portaria do motel e na entrada de um cliente, ao fechar o portão, os réus passaram por baixo e anunciaram o assalto, sendo que só um portava arma de fogo. Eles perguntaram onde estava o caixa, sendo orientados que era na recepção. Na recepção estava a Patrícia e eles o mandaram deitar no chão. Mateus ficou o vigiando e Yan foi até a recepção. O que o ficou vigiando o depoente estava armado e não reparou se a arma foi repassada ao outro. Não viu o que aconteceu com a Patrícia. Os réus voltaram, quebraram os interfonos da portaria e falaram que não era para ligar para ninguém. Os acusados, então, foram embora e, apenas foram pegos, no dia seguinte. Reconheceu os acusados por fotografias. Yan foi preso e então o reconheceu pessoalmente e não tem dúvidas sobre a identidade. O valor roubado é do estabelecimento e o celular são dos clientes. Os acusados já cometeram outros assaltos no motel. Ficou com os acusados por 5 minutos. Não estavam usando touca, mas apenas boné.

A vítima Patrícia Antunes Silva contou que: “os réus entraram atrás de um cliente. Disse que recebeu informação do motel 231 de que estavam ocorrendo roubos e, ao ir avisar o porteiro, quando já estava abrindo o portão, os réus já entraram e renderam o porteiro. Yan ficou na portaria com o porteiro e o Mateus foi até a depoente, na recepção, portando uma arma de fogo. Yan pediu tudo que tinha no caixa. Afirmou que ela era responsável pela guarda do dinheiro. Ainda trabalha no motel. O Tiago não trabalha mais lá. Apenas viu o Mateus. O outro ficou na portaria rendendo o porteiro. O Mateus estava com a arma de fogo, apontada em sua direção. Pegou o dinheiro que sobrou no caixa. Disse que, quando ouviu os gritos do porteiro, conseguiu jogar parte do dinheiro na lixeira. No mesmo dia, os acusados tentaram entrar no motel 231, razão pela qual foi informada. Não conhecia os acusados. Reconheceu o Mateus por fotografia enviada ao celular da gerente pela polícia, mas não o reconheceu pessoalmente. Na delegacia, mostraram outras fotos junto com a do réu. Os réus estavam com os rostos descobertos. Disse que, no início, ficou com muito medo, mas não precisou se afastar”.

Durante a audiência, reconheceu o acusado Matheus.

Em juízo, o réu Mateus confessou os fatos, mas negou o porte de arma de fogo. Disse que não tinha arma de fogo e pegou o dinheiro e o celular. Não tinha arma de fogo. Não conhece o Yan e estava sozinho. Disse que ficou esperando um carro entrar no motel e, na hora que abriu o portão, entrou, rendendo a Patrícia. Apenas falou que queria o dinheiro.

Em juízo, o réu Yan negou os fatos. Disse que já esteve envolvido em um roubo, mas este do Karimbó, não reconhece. Conhecia o Mateus, morava no mesmo lugar. Não conhece a vítima Tiago. Não se recorda onde estava na data dos fatos. Trabalhava como motoboy, no período das 12:00 horas até as 18 horas, então, acredita que estava em casa.

Assim, encerrada a instrução, de acordo com a situação fática, lastreada pelas

provas colhidas, a pretensão punitiva estatal comporta acolhimento.

No caso em apreço, o réu Matheus, em juízo, confessou a prática do roubo, negando, contudo, o uso de arma de fogo.

Com efeito, as declarações prestadas pelas vítimas foram suficientemente firmes e coerentes a revelar que os réus estavam envolvidos na prática delitiva descrita na denúncia.

As vítimas relataram de forma uníssona que, aproveitando-se da entrada de um cliente, os réus ingressaram no Motel e, inicialmente, abordaram o porteiro Tiago, o qual foi mantido sob a vigia de Yan. Por conseguinte, Mateus, portando uma arma de fogo, dirigiu-se a recepção, abordando Patrícia, a qual lhe entregou a quantia de R\$ 500,00 e um celular.

Note-se que a vítima Patrícia, em sede policial, efetuou o reconhecimento fotográfico de Mateus, ratificando-o em juízo. E, apesar de Yan negar o crime, a vítima Tiago também fez o seu reconhecimento fotográfico e pessoal no dia dos fatos.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui grande valor probatório, ainda mais quando aliada a outras provas constantes dos autos do processo.

Neste sentido, o d. julgado que se segue (Apelação Criminal nº 0015209-91.2009, julgada em 06.10.2016, Relator Des Moreira da Silva - grifei):

"Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas e regime escorreitamente fixados. Recurso improvido."

Quanto ao uso de arma de fogo (artigo 157, parágrafo 2º-A, I) tem-se que a prova oral, notadamente o depoimento de Patrícia, de forma segura apontou que o acusado Mateus estava armado quando a abordou.

Ressalte-se que, para a configuração de tal causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, se por outros meios, for comprovada a sua existência. Neste sentido, o r. Julgado (TJSP - Apelação nº 2465-24 - 16ª Câmara de Direito Criminal - dj: 08.09.2021 - Desembargador Relator Osni Pereira - grifei):

"Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado por réu portador de maus antecedentes (art. 157, §2º, inciso I do Código Penal, anterior a revogação da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018). Sentença condenatória. Autoria e materialidade bem demonstradas para o crime de roubo majorado. Depoimento da vítima e testemunha uníssono e harmônico. Reconhecimento realizado na fase policial, não reiterado em juízo. Réu confessou a infração na fase policial, em juízo, apresentou versão fantasiosa dos fatos isolada dos demais elementos de provas orais e materiais. Prescindível a presença de laudo para constatação do uso de arma de fogo. Sentença condenatória bem decretada. Dosimetria não comporta reparos. Regime fechado mantido. Recurso improvido."

Assim, deve ser reconhecida tal causa de aumento, prevista no artigo 157, parágrafo 2º, I, assim como a do inciso II (concurso de duas pessoas).

Logo, comprovadas autoria e materialidade, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA

ESTATAL, para condenar YAN ESTEVÃO DE OLIVEIRA e MATEUS DE FREITAS TEODORO como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, todos do Código Penal.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, quanto ao réu Yan, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima) nota-se que o acusado é reincidente em três feitos, razão pela qual um dos feitos, de nº 1720-94 condenação por tráfico cometido em 26.06.2014, transitada em julgado em 19.06.2016 (fls. 266/267), será usada para fins de configuração de Maus Antecedentes. Elevo a pena de Yan, assim, em um sexto, passando a 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no patamar mínimo legal.

Quanto ao réu Mateus, por responder a outros feitos sem trânsito em julgado, fixo a pena base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo legal para o dia-multa.

Na segunda fase, quanto à Yan, não há atenuantes. De outro lado, Yan é reincidente: 1) processo 1720-94 condenação por tráfico cometido em 26.06.2014, transitada em julgado em 19.06.2016 (fls. 266/267 - usada como Maus Antecedentes); 2) processo 1002-39 condenação pelo artigo 28 cometido em 10.02.2014, com trânsito em julgado em 11.05.2015 (fls. 269); 3). Processo 10266-17 condenação no artigo 331 do CP cometido em 14.10.2013, com trânsito em julgado em 02.02.2016 (fls. 270).

Yan responde, ainda, a outros dois feitos por roubo, em concurso com o acusado Mateus, a saber: 1) processo 1426-42 roubo a estabelecimento, praticado em 24.04.2018, ainda sem trânsito em julgado e 2) processo 1884-59 roubo em outro motel, em 12.04.2018, contra outro motel, em fase de recurso.

Assim, a pena quanto a Yan deve ser elevada de um sexto, diante da reincidência, passando-se a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, quanto a Mateus, os outros dois roubos pelos quais responde, não tiveram trânsito em julgado. A confissão não acarretará redução, pois mantida a pena no patamar mínimo legal.

Por fim, na terceira fase, a ambos devem ser consideradas as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (parágrafo 2º, I e II do Código Penal), considerando-se a redação anterior do Código Penal, época do cometimento do delito, em que ainda não tinha entrado em vigor a Lei 13.654/2018.

Assim, para ambos a pena deve ser elevada de dois quintos, chegando-se a:
Para Yan: 7 anos, 7 meses e 14 dias, e 16 dias-multa, no patamar mínimo legal;
Para Mateus: 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 14 dias-multa, no patamar mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da reincidência (Yan), bem como gravidade concreta do delito, em que a vida de terceiros foi colocada em risco, mediante uso de arma de fogo, tratando-se de agentes que já respondem a outros feitos por atos análogos, em concurso, conforme aduzido em epígrafe (Yan e Mateus), sendo, ainda, Yan reincidente e portador de Maus Antecedentes.

Considerado-se que, após os fatos em comento, os acusados praticaram outros delitos de roubo, com sentenças condenatórias ainda não transitadas em julgado, resta evidente a necessidade da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública.

Assim, decreto a prisão preventiva dos réus, malgrado r. Decisão de fls. 76/77, pelas razões já salientadas. Expeça-se o necessário. Assim, indefiro o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus nos estabelecimentos em que se encontram.

Não há elementos, dada a reincidência e natureza do delito, bem como falta de informações sobre a conduta carcerária, para aplicação da detração penal, conforme artigo 387, parágrafo 2º do CPP.

Nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, observando-se a gratuidade de justiça ora concedida, diante do patrocínio pela Defensoria Pública.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(à) advogado(a) nomeado(a), de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, oportunamente.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

P.I.C.

Guaratinguetá, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA